

— 某建材公司诉某区规划和自然资源局行政处罚案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝0116行初88号行政判决书

2. 案由：行政处罚

3. 当事人

原告(被上诉人):某建材公司

被告(上诉人):某区规划和自然资源局

【基本案情】

某建材公司系2003年成立的有限责任公司,经营范围包含露天开采水泥用石灰岩等。后某建材公司在2018年11月12日至2021年12月31日均获得在某区某村开采水泥用石灰岩的采矿许可。

2022年3月11日,某区规划和自然资源局对某建材公司涉嫌在某采区存在越界开采行为立案。2022年7月13日,某区规划和自然资源局向某建材公司作出并送达《行政处罚告知书》,载明某建材公司在某采区于2016年12月至2021年5月存在越界开采的事实。拟对某建材公司作出如下决定:“一、责令退回本矿区范围内开采;二、因历史原因2016年12月底开采水泥用石灰岩18.9万吨的违法开采行为超过两年未被发现不予行政处罚;三、没收2019年违法开采的1.5万吨水泥用石灰岩违法所得728400元,处以罚款65556元;

四、没收2021年违法开采的22855.35吨水泥用石灰岩矿产品;五、没收2021年违法开采的2144.65吨水泥用石灰岩违法所得82268元,处以罚款7404元;以上金额合计883628元。”并告知某建材公司享有陈述、申辩和听证的权利。后某建材公司进行了陈述申辩,并提交了听证申请。2022年8月17日,某区规划和自然资源局主持召开听证会。2022年8月22日,某区规划和自然资源局对某建材公司涉嫌违法开采案进行了审理。2022年8月29日,某区规划和自然资源局向某建材公司作出《行政处罚决定书》,认定某建材公司在某采区于2016年12月底前越界开采水泥用石灰岩18.9吨,于2019年越界开采水泥用石灰岩1.5万吨,2021年1月至5月越界开采水泥用石灰岩2.5万吨,该行为违反《中华人民共和国矿产资源法》第三条的规定,存在违法开采的违法事实。根据法律法规的相关规定,决定对某建材公司作出如下决定:“一、责令退出本矿区范围内开采;二、没收2019年违法开采的15000吨水泥用石灰岩违法所得627900元,处以罚款56511元;三、没收2021年违法开采的22855.35吨水泥用石灰岩矿

产品；四、没收2021年违法开采的2144.65吨水泥用石灰岩违法所得67899元，处以罚款6110元；以上金额合计758420元。”该处罚决定书于2022年8月29日送达。某建材公司对该处罚决定不服，于2023年2月22日向法院提起诉讼。

【案件焦点】

某区规划和自然资源局作出案涉行政处罚决定前未进行法制审核是否构成程序违法。

【法院裁判要旨】

重庆市江津区人民法院经审理认为：《中华人民共和国行政处罚法》第五十八条第一款规定：“有下列情形之一的，在行政机关负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：（一）涉及重大公共利益的；（二）直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的；（三）案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的；（四）法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。”

《自然资源执法监督规定》第二十六条规定：“县级以上自然资源主管部门实行重大行政执法决定法制审核制度。在作出重大行政处罚决定前，由该部门的法制工作机构对拟作出决定的合法性、适当性进行审核。未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定。重大行政处罚决定，包括没收违法采出的矿产品、没收违法所得、没收违法建筑物、限期拆除违法建筑物、吊销勘查许可证或者采矿许可证、地质灾害防治单位资质、测绘资质等行政处罚决定等。”根据上述规定，作出案涉行政处罚决定之前，应当进行法制审核，未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定。本案中，某区规划和自然资源局并未提供证据证明在作出案涉行政处罚决定前按照法律规定进行了法制审核并通过法制审核，故其作出的案涉行政处罚决定违反了前述法律规定的程序，属程序违法，依法应予撤销。

重庆市江津区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第三项规定，判决如下：

撤销被告某区规划和自然资源局2022年8月29日作出的某规资执罚〔2022〕第004号《行政处罚决定书》。

某区规划和自然资源局不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理后判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

2021年1月，新修订的《中华人民共和国行政处罚法》第五十八条正式写入“法制审核”概念。虽然国家从法律层面确立了“法制审核”的概念，但从实践层面来说，对于行政处罚决定审核制度的解读与适用仍然存在较大分歧。